

4 Особенности правового статуса учреждения дополнительного образования

План

4.1 Правовой статус учреждения дополнительного образования.

4.2 Правовые основы организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

4.3 Лицензирование учреждений дополнительного образования.

4.4 Аттестация и аккредитация учреждений дополнительного образования.

4.5 Взаимодействие учреждений дополнительного образования с другими образовательными организациями.

4.1 Правовой статус учреждения дополнительного образования

Под **правовым статусом** в юридической науке понимается установленное нормами права положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей. Правовой статус объединяет всю совокупность правовых возможностей.

Правовой статус образовательного учреждения включает в себя следующие составляющие:

- наличие прав юридического лица в части, подтверждаемого свидетельством о государственной регистрации (чтобы быть юридическим лицом, учреждение должно иметь: устав; имущество в собственности или оперативном управлении (Закон РФ «Об образовании» ст. 48); самостоятельный баланс или смету доходов и расходов);

- наличие права на ведение образовательной деятельности, подтверждаемого лицензией (разрешением) на право ведения образовательной деятельности;

- наличие права на выдачу выпускникам документа государственного образца о соответствующем образовании, на пользование печатью с изображением государственного герба РФ, а также права образовательного учреждения на включение в схему централизованного государственного финансирования, что дает государственная аккредитация, которая проводится на основе аттестации образовательного учреждения.

Регистрация – процедура признания образовательного учреждения, которая дает право юридического лица на ведение финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, и предполагает правовую экспертизу уставных документов на соответствие действующему законодательству. Следовательно, регистрация – это начало оформления определенных норм взаимоотношений между образовательным учреждением и государством.

Государственная регистрация производится в уполномоченных органах местного самоуправления по месту нахождения образовательного учреждения в месячный срок.

Для регистрации представляется заявление и ряд учредительных документов: решение учредителя о создании учреждения (если один учредитель) или учредительный договор, устав учреждения, без которого не может быть зарегистрировано учреждение.

Согласно *ст. 33. п. 9 Закона РФ «Об образовании»* предметом и содержанием экспертизы является установление соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждением, государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, оснащённости учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов.

Реализуемая реформа бюджетных организаций, начавшаяся с принятием *Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»*, затронула правовое положение государственных и муниципальных образовательных учреждений, в том числе в сфере дополнительного образования. Они, в соответствии с данным нормативным правовым актом, приобрели статус бюджетных, автономных или казенных учреждений.

Здесь необходимо иметь в виду, что в первую очередь все образовательные организации, в том числе и в сфере дополнительного образования, обязаны выполнять государственные (муниципальные) задания, а платные услуги они могут оказывать только сверх установленного задания, то есть организация не имеет возможности отказаться от выполнения задания учредителя и оказывать только платные услуги.

Проанализируем более подробно особенности правового статуса образовательных организаций сферы дополнительного образования.

В соответствии с *п. 18 ст. 2 Закона об образовании* образовательная организация – это некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.

Как мы уже рассматривали, в России дополнительное образование осуществляется в государственных и частных образовательных организациях различных типов, а также в учреждениях культуры, общественных организациях и является уникальной системой.

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового развития, что обуславливает необходимые существенные изменения в дополнительном образовании.

Дополнительное образовательное учреждение **самостоятельно** в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования и уставом образовательного учреждения.

К компетенции учреждения дополнительного образования относятся следующие виды деятельности по:

1) материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, оборудованию помещений в соответствии с государственными и местными нормами, и требованиями, осуществляемому в пределах собственных финансовых средств;

2) привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том числе использованию негосударственным образовательным учреждением банковского кредита;

3) предоставлению учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;

4) подбору, приему на работу и расстановке кадров, несению ответственности за уровень их квалификации;

5) использованию и совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.

Образовательное учреждение вправе использовать **дистанционные образовательные технологии** при всех формах получения образования в порядке, установленном федеральным (центральным) государственным органом управления образованием.

Расширение объема правомочий по распоряжению своим имуществом и доходами организациями дополнительного образования; возможность расширенного участия в имущественном обороте; расширение видов приносящей доход деятельности; налоговые преференции – все это обеспечивает поддержание

финансовой стабильности организаций дополнительного образования в современных условиях. Тем не менее, не исключены возможности злоупотребления юридическими лицами экономической свободой, предоставленной им законодателем. Эта свобода может быть использована не в интересах учредителя дополнительного образования, собственника или самой организации дополнительного образования имущества образования.

Отметим также, что учреждениям дополнительного образования детей может быть предоставлен статус «базовых».

Базовое (опорное) учреждение дополнительного образования детей – это учреждение, деятельность которого направлена на реализацию инновационных проектов с целью развития системы дополнительного образования детей в системе образования Российской Федерации, опережающего решения вопросов ее научно-методического, организационного и кадрового обеспечения.

Учреждению дополнительного образования детей (муниципальному, государственному), имеющему государственную аккредитацию, предоставляется статус базового (опорного) по следующим **критериям и показателям**:

- участие во всероссийских конкурсах (педагогов, учреждений, авторских программ);
- опыт работы по организации и проведению всероссийских и межрегиональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогами;
- инновационная деятельность в реализации образовательного процесса (на федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации);
- наличие системы методического обеспечения образовательного процесса;
- реализация комплексной программы работы с педагогическими кадрами (семинары, консультации, курсы);
- опыт взаимодействия с образовательными учреждениями (общего, среднего профессионального образования);
- организация работы детских и юношеских общественных объединений;
- опыт работы с семьей.

Управление воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Минобрнауки России совместно с органами управления образованием субъектов Российской Федерации **использует потенциал базового (опорного) учреждения для**:

- проведения всероссийских мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками;
- обобщения его опыта работы в системе образования, пропаганды в педагогической периодике, методических изданиях.

В связи с растущей самостоятельностью образовательных учреждений изменяются и формы контроля в сфере образования. Наряду с процедурами лицензирования и аттестации усиливаются инспекционная и ревизионная

деятельность Управления образования администрации города, органов управления образования, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора, городской комиссии по делам несовершеннолетних и охране их прав в виде комплексного и тематического инспектирования, взаимо- и самоанализа деятельности органов управления образования и образовательных учреждений по вопросам защиты прав детей в образовании, качества образования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

4.2 Правовые основы организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

09.11.2018 г. был утвержден *Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (действующая редакция от 30.09.2020)*. Данный приказ создан с целью повышения качества услуг в сфере дополнительного образования на основе единого Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, и приведения деятельности образовательных организаций в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

К **субъектам** действия настоящего Приказа относятся образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, обучающиеся, родители.

Утвержденный Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы), а также индивидуальных предпринимателей.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, особенности организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Порядок регулирует в равной мере деятельность государственных образовательных организации и индивидуальных предпринимателей. Порядок определяет деятельность по реализации: дополнительных общеразвивающих программ (для детей и взрослых); дополнительных предпрофессиональных программ (только для детей).

Порядок утверждает основные направления деятельности организаций, которые могут учитываться: при разработке образовательных программ и формы аттестации обучающихся; в ходе проектирования необходимых условий образовательной среды организаций; при проведении оценки качества реализации дополнительных образовательных программ.

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам должна быть направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы), а также индивидуально.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Примерный перечень локальных актов организации дополнительного образования:

- Устав организации;
- Положение (порядок) организации и осуществления образовательной деятельности;
- Положения об органах самоуправления;
- Положение о структурных подразделениях;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- Положение об оказании платных образовательных услуг;
- Программа развития;
- Коллективный договор;
- Положение о самообследовании;
- Положение об оплате труда работников;
- Правила внутреннего трудового распорядка + (Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников);
- Положение об аттестации педагогических работников;
- Должностные инструкции;
- Положение об обработке и защите персональных данных;
- Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- Положение о документе об образовании;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся;
- Положение о контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом

требований *Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 18 сентября 2017 г.)*

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий.

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном Федеральным законом об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей).

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе в соответствии с Федеральным законом об образовании привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших *промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения*. Соответствие образовательной программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется указанными организациями.

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (законные представители).

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства.

Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков; обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут на договорной основе оказывать услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям.

Таковы особенности содержания деятельности учреждений дополнительного образования, регламентируемые нормативно-правовой базой.

4.3 Лицензирование учреждений дополнительного образования

В современном мире дополнительное образование стало неотъемлемой частью жизни большинства людей. Одним оно служит для приобретения новых знаний, умений и навыков для личностного роста и раскрытия своего потенциала в профессиональной деятельности, другим для того, чтобы просто провести время, совместив приятное с полезным, интересно и эффективно потратить свободные часы.

Правовую базу, регулирующую отношения в области дополнительного образования составляют следующие **правовые акты**: ФЗ от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности») (далее Положение).

Отдельными законодательными актами устанавливается порядок осуществления образовательной деятельности на территории «Сколково», а также на территориях инновационного научно-технологического центра и международного медицинского кластера.

В ст. 2 ФЗ №273-ФЗ в целях верного толкования и понимания норм закона, даны точные определения основных понятий, таких как «образование», «обучение», «образовательная программа», «общее образование», «дополнительное образование», «образовательная деятельность», «образовательная организация», «организация, осуществляющая обучение», «организации, осуществляющие образовательную деятельность».

К дополнительным образовательным программам в соответствии с п. 4, ст. 12 ФЗ № 273-ФЗ относятся:

- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
- дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

Дополнительные общеразвивающие программы созданы как для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта предусмотрены только для детей.

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица, при этом к уровню их образования не предъявляются какие-либо требования, если иное не обусловлено особенностями самой образовательной программы.

Принципы, определяющие содержание программ различаются.

Так, содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание же дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями.

В соответствии с п. 40, ст. 12 ФЗ № 273-ФЗ «образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями на территории инновационного центра «Сколково»)» подлежит лицензированию.

Помимо этого в Перечне образовательных услуг по реализации образовательных программ, являющемся приложением к Положению в п.п. 16 и 17 «реализация дополнительных общеразвивающих программ»; и «реализация дополнительных предпрофессиональных программ» указаны как образовательные услуги, оказание которых, в соответствии с п. 3 Положения, требует получения лицензии.

Согласно п. 2 Положения полномочиями по лицензированию образовательной деятельности наделены Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Лицензирующие органы различаются по территориальному признаку, поэтому заявление на получение лицензии необходимо направлять в уполномоченный орган субъекта РФ, на территории которого будет осуществляться деятельность по обучению детей и взрослых. Например, в Москве – это Департамент образования и науки города Москвы, а в Московской области – Министерство образования Московской области.

Заявителями на получение лицензии на дополнительное образование детей и взрослых могут быть юридические лица – образовательные организации и организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением тех, которые ведут образовательную деятельность непосредственно, то есть обучают сами.

Лицензия на дополнительное образование нужна различным школам искусств, спортивным секциям, кружкам по интересам, организациям, проводящим разного рода лекции, тренинги, семинары, мастер-классы, организующим всевозможные курсы.

Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии, определены в п. 4 Положения. Наряду с общими требованиями, такими как необходимость предоставления документов, подтверждающих наличие на законном основании необходимых помещений и материально-технического обеспечения, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений

санитарным правилам, квитанции об уплате госпошлины и т.д., к соискателю данного вида лицензии предъявляются и особые требования. К таким требованиям относятся в частности требования о наличии разработанных и утверждённых организацией образовательных программ, безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями. Кроме того, необходимо наличие специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Лицензия на дополнительную образовательную деятельность является бессрочной. За оказание услуги по выдаче лицензии взимается государственная пошлина в порядке и размере, которые установлены законодательством о налогах и сборах. Принятие Рособрнадзором решения о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии, осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня приёма заявления и прилагаемых к нему документов.

Согласно п. 34 Административного регламента Рособрнадзора: «Рособрнадзор принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным **обоснованием причин возврата при наличии одного из следующих оснований:**

- лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или лицензиата не отнесено к компетенции Рособрнадзора;
- для лицензирования заявлена образовательная деятельность по образовательным программам, которые соискатель лицензии или лицензиат в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ не вправе реализовывать;
- наличие у лицензиата неисполненного предписания Рособрнадзора;
- соискателем лицензии или лицензиатом не представлены в Рособрнадзор надлежащим образом оформленные заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии, и (или) прилагаемые к нему документы, а также недостающие документы в тридцатидневный срок со дня получения уведомления Рособрнадзора о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

Несмотря на все формальности и сложности, с которыми соискатели могут столкнуться в процессе оформления лицензии, получить её всё же придётся. Закон установил административную и в некоторых случаях даже уголовную ответственность за осуществление дополнительной образовательной деятельности без лицензии.

4.4 Аттестация и аккредитация учреждений дополнительного образования

В соответствии с *ч. 1 ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»* государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного образования, а также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами.

Согласно *ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ* организация дополнительного образования – это образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, которая также вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и профессионального обучения, реализация которых не является основной целью их деятельности.

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами реализуются основные образовательные программы общего образования и профессионального образования.

К дополнительным образовательным программам федеральные государственные образовательные стандарты не установлены. Таким образом, государственная аккредитация образовательной деятельности в отношении указанных образовательных программ не проводится и в заявлении они не указываются.

Аттестация учреждений дополнительного образования детей проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и в порядке, предусмотренном Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей. Аттестация является основной формой государственно-общественного контроля за качеством образования в образовательном учреждении.

По мнению М.М. Поташника, проблема качества дополнительного образования детей в настоящее время актуализировалась по следующим причинам:

- происходит взаимное проникновение образовательных процессов в школе и учреждениях дополнительного образования: при дворцах творчества открываются лицеи, а на базе школ создаются учебно-воспитательные комплексы и образовательные центры с разными видами внеурочной деятельности;

- понятие «качество образования» перестали отождествлять только с понятием «качество обучения»;

- в учреждениях дополнительного образования детей всегда главенствовала атмосфера клуба, добровольности занятий, что вступало в противоречие с любыми критериями, рамками, нормами, относящимися к качеству обучения. Сейчас сфера качественных показателей расширилась, стало возможным говорить о косвенных, об отсроченных результатах, а значит, и о качестве дополнительного образования;

- учреждения дополнительного образования детей раньше (в советские времена) имели одинаковую для всей страны структуру, одинаковое содержание работы; теперь же они стали другими – разнообразными, поэтому и качество их деятельности оценивается по разным показателям;

- поскольку дополнительное образование детей во многом стало смыкаться и пересекаться с начальным профессиональным, а кое-где и заменять его, то стало очевидно, что этот фактор опосредованно связан с качеством жизни (вспомним, что многие профессионалы – а от них зависит во многом жизнь общества – стали высококласными специалистами именно в кружках, студиях, секциях).

Согласно методическим рекомендациям по организации и содержанию аттестации образовательных учреждений дополнительного образования детей целью и содержанием их аттестации является установление соответствия содержания образования и воспитания детей уровню и направленности образовательных программ и полноте их выполнения.

Основными принципами аттестации учреждений провозглашены: объективность, открытость, компетентность, учет видовой специфики, соблюдение норм педагогической этики.

Аттестация учреждений федерального подчинения проводится Министерством образования Российской Федерации, а аттестация всех иных учреждений дополнительного образования детей – государственными органами управления образованием субъектов Российской Федерации. Как правило, аттестация проводится по заявлению учреждения *один раз в пять лет*. Вместе с тем в Федеральной программе развития образования отмечается, что периодичность аттестации образовательных учреждений раз в пять лет не дает достаточной гарантии обеспечения качественного образования.

До начала аттестации образовательное учреждение с учетом плана-графика по аттестации, утвержденного государственным органом управления образованием, может провести самоанализ образовательной деятельности учреждения.

Основной задачей самоанализа в образовательном учреждении дополнительного образования детей является выявление результативности и качества образовательной деятельности учреждения. Самоанализу подлежат результаты образовательной деятельности учреждения за последние три года, предшествующие аттестации.

Анализ и оценка результатов образовательной деятельности учреждения могут осуществляться с привлечением педагогов, обучающихся, их родителей

(законных представителей), а также выпускников. Как правило, привлекаются обучающиеся последнего года обучения реализуемых в учреждении дополнительных образовательных программ.

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план, содержание, формы и методы самоанализа. Они рассматриваются на педагогическом совете. Для координации и реализации плана самоанализа педагогический коллектив учреждения может избирать общественный орган. По итогам педагогического совета директор учреждения издает приказ о проведении самоанализа.

При проведении самоанализа могут быть использованы такие **методы**, как: тестирование, опрос, анкетирование, анализ документации. Продолжительность процедуры самоанализа не должна превышать трех месяцев.

Итоги самоанализа учреждения подводятся на педагогическом совете. Материалы и результаты самоанализа формируются в дело по самоанализу учреждения.

Для проведения аттестации учреждение представляет в государственный орган управления образованием следующие документы:

- заявление;
- копию устава учреждения;
- копию лицензии на образовательную деятельность (с приложениями);
- учебный план учреждения;
- программу деятельности учреждения;
- дополнительные образовательные программы, реализуемые учреждением (по запросу аттестационной комиссии);
- материалы самоанализа учреждения (по желанию учреждения);
- гарантийное письмо об оплате затрат, связанных с проведением аттестации.

Для проведения аттестации государственный орган управления образованием создает аттестационную комиссию, состав которой, ее председатель утверждаются приказом. Руководство аттестационной комиссией возлагается на работника органа управления образованием, проводящего аттестацию.

При формировании комиссии учитываются: специфика аттестуемого учреждения, его ведомственная подчиненность, направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, их разнообразие, социально-культурные, территориальные и другие особенности. При аттестации учреждений другой ведомственной принадлежности в состав комиссий включаются представители органов управления образованием соответствующих ведомств. В состав комиссии не могут входить работники аттестуемого учреждения, в том числе специалисты, ранее работавшие в аттестуемом учреждении.

Учреждение признается неаттестованным в случае, если по итогам работы комиссии будет дано отрицательное заключение. Отрицательное заключение аттестационной комиссии может быть обжаловано в судебном порядке только в

части процедуры аттестации. Учреждение вправе потребовать проведения повторной аттестации не ранее чем через 12 месяцев с момента признания его неаттестованным.

В соответствии с п.5 ст.14 и п.6 ст.32 Закона Российской Федерации "Об образовании" образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает, принимает и реализует образовательную программу (программы). Образовательная программа – документ, определяющий содержание образования определенного уровня и направленности.

При запросе аттестационной комиссией дополнительных образовательных программ, реализуемых в учреждении, необходимо учитывать, чтобы:

- программа была последнего года обучения (для программы от двух лет и более);
- программа реализовывалась в учреждении не менее трех лет;
- программа была рассчитана по срокам обучения не менее чем на один год;
- по программе было осуществлено не менее двух выпусков.

В учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы разной направленности, аттестационная комиссия запрашивает не менее одной программы по каждому направлению.

В ходе аттестации экспертная оценка дополнительной образовательной программы дается в соответствии с заявленным в программе уровнем и направленностью содержания образования.

Аттестационное заключение содержит:

- экспертную оценку каждой дополнительной образовательной программы, представленную в аттестационную комиссию;
- общую характеристику образовательной деятельности учреждения;
- выводы и рекомендации.

Экспертная оценка дополнительной образовательной программы включает в себя:

- анализ соответствия программы Типовому положению, уставу учреждения, лицензии на образовательную деятельность;
- анализ структуры и содержания самой программы;
- анализ соответствия методов, средств и форм образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям обучающихся;
- анализ полноты выполнения программы;
- анализ результативности реализуемой программы;
- анализ соответствия содержания образования и воспитания обучающихся уровню и направленности программы.

Общая характеристика образовательной деятельности учреждения включает в себя:

- анализ контингента обучающихся;
- анализ кадрового потенциала учреждения;
- анализ информационно-методического обеспечения образовательного процесса;
- анализ результативности образовательного процесса.

Заключение аттестационной комиссии составляется в двух экземплярах и подписывается всеми ее членами и доводится до сведения коллектива учреждения.

Положительное заключение аттестационной комиссии является условием получения учреждением государственной аккредитации.

С 1 марта 2022 г. процедура прохождения государственной аккредитации для образовательных организаций будет упрощена. Это снизит административную нагрузку на образовательные организации и позволит им не отвлекаться от своей основной работы. Эти изменения прописаны в *Положении о государственной аккредитации образовательной деятельности, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2022 г.*

Согласно положению, организации будут проходить процедуру государственной аккредитации только один раз – выданное свидетельство об аккредитации будет действовать бессрочно. Образовательным организациям, которые имеют аккредитацию, действующую до 1 марта 2022 года, получать ее заново не придется. Их свидетельства об аккредитации станут бессрочными автоматически.

Из самой процедуры прохождения аккредитации исключены избыточные и дублирующие требования. Главное, что будет оцениваться – качество подготовки обучающихся. Для оценки качества образования в аккредитованных организациях по этим же показателям будет регулярно проводиться мониторинг. Отвечать за эту работу будет Рособрнадзор.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «Об образовании», которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.

4.5 Взаимодействие учреждений дополнительного образования с другими образовательными организациями

Интеграция (от лат. *integrum* – целое; *integratio* – восполнение) – это объединение каких-либо элементов в целое, процесс взаимного сближения и образования взаимосвязей. Интеграция представляет собой состояние, характеризующееся упорядоченностью, согласованностью, устойчивостью взаимосвязей разных частей целого, содружеством субъектов, его создающих.

В современных условиях развития образования интеграция общего и дополнительного образования детей позволяет создавать условия для разработки

новых форм воплощения в жизнь метапредметного, конвергентного и системного подходов, являющихся ведущими в российском образовании.

Системный подход предполагает учет не только внутренних, но и внешних отношений, упорядоченность взаимодействия с социальным окружением. Являясь составной частью образовательной системы, учреждения дополнительного образования погружены в процесс взаимодействия с различными социальными партнерами. Данное взаимодействие помогает ребенку осваивать социокультурное пространство микрорайона, района, города, соединять образование и досуг, оздоровление и образование, общение и игру, что необходимо для детского возраста.

Такое взаимодействие основано на реализации образовательных и социально-педагогических целей образования. При этом могут **решаться следующие группы задач:**

- *педагогические*: развитие познавательной сферы, усиление практической направленности обучения; воспитание в широком смысле слова и др.;
- *социальные*: социализация; профилактика асоциального поведения; трудоустройство, здоровье и др.;
- *управленческие*: создание условий для оптимизации финансовых, кадровых, материальных и других ресурсов социума.

Цель интеграции дополнительного и других сфер образования в рамках системы образования – создание целостного образовательного пространства как условия развития личности ребенка.

Совместно с разными учреждениями и организациями учреждения дополнительного образования создают в социуме пространство взаимодействия, которое обладает большей насыщенностью, чем каждое отдельно взятое учреждение. Более того, в рамках этого пространства могут быть созданы условия для разных вариантов развития личности ребенка в зависимости от его способностей, возможностей и интересов, а также от возможностей, входящих в него организаций. Такая интеграция предусматривает свободное перемещение личности во всех измерениях пространства взаимодействия. Таким образом, создаются условия для выстраивания ребенком индивидуального образовательного маршрута в рамках социума.

Принято выделять внешнюю и внутреннюю интеграцию учреждения дополнительного образования детей.

Понимание внутренней интеграции дополнительного и других сфер образования в условиях учреждения дополнительного образования детей позволяет в образовательном пространстве выделить взаимосвязанные компоненты и уровни интеграции, определить их вариативные возможности, а, следовательно, содействовать осмыслению и повышению качества дополнительного образования детей.

Внешние интегрированные проекты, программы, процессы в учреждении дополнительного образования детей – это также одно из условий развития самого учреждения и всех его субъектов. Субъектом взаимодействия могут стать детский или юношеский коллектив, сотрудники учреждения. Кроме того, элементами внешней интеграции могут быть заданная функция учреждения, проект, сквозная программа, дополнительная образовательная программа. Развитие происходит на стыке взаимопроникновения учебных предметов, видов и профилей деятельности, деловых контактов педагогических и детских коллективов.

Наиболее важным следует считать тот факт, что новая интегративная система образования, формирующаяся на стыке двух ранее практически автономно существовавших, станет той платформой, где ученик сможет найти все необходимые средства, условия, «точки роста», которые помогут ему совершить сложный мировоззренческий выбор: самоопределиться в культуре, социуме, профессии.

При рассмотрении внешней интеграции можно обратиться к ее разнообразным формам. Данные формы интеграции общего и дополнительного образования детей складываются и реализуются в зависимости от различных условий, при этом данный процесс начался и продолжает развиваться во многом стихийно. Рассмотрим их.

Форма интеграции в рамках взаимодействия урочной и внеурочной деятельности. Сегодня является одной из наиболее распространенных. Одна из особенностей данной формы интеграции заключается в том, что она не предполагает выхода за пределы образовательной организации или ее структурного подразделения: как правило, авторами программ внеурочной деятельности являются те же учителя, которые ведут соответствующие предметы. Они же и ведут занятия. Такой формой легче управлять, и с точки зрения преемственности содержания программ она также выглядит позитивно. Но чаще всего внеурочная деятельность в данном случае является средством для отработки определенных универсальных учебных действий учащихся, которые отстают в изучении какого-либо предмета, или, напротив, пространством подготовки к различным диагностикам или олимпиадам, отработки форм деятельности и навыков по сдаче ОГЭ и ЕГЭ. В этом есть свои плюсы, но самореализации или стимулированию профессионального самоопределения такая форма интеграции не способствует.

Кроме того, на сегодняшний день в образовательных организациях в основном не разрабатывают интегрированных программ, в контексте которых действительно объединяется содержание урочной и внеурочной деятельности, расширяясь благодаря введению новых методов и форм работы, используемых в рамках последней. Это одна из организационных проблем, существующих в настоящее время: есть достаточно жесткие образцы составления программ, отступить от которых учитель не может, даже если бы и хотел.

Форма интеграции в рамках взаимодействия урочной, внеурочной деятельности и работы объединений дополнительного образования детей. Подобные формы ранее носили название «кружки». Такая форма интеграции также реализуется в пределах образовательной организации или отдельного ее структурного подразделения и тоже достаточно распространена. В данном случае процесс управления также достаточно оперативен, как и обратная связь с управленческим звеном.

С точки зрения удовлетворения потребностей и запросов учащихся и их родителей, такая форма интеграции дает больше возможностей для работы по интересам, интеллектуального и творческого развития учащихся. Это позитивный фактор.

Здесь программы для работы объединений дополнительного образования детей также пишут педагоги, работающие в образовательном учреждении, но не всегда те, кто ведет связанный с тематикой дополнительного образования предмет. Поскольку и в этом случае существуют четко регламентированные требования к написанию программ дополнительного образования, у учителя, как правило, нет возможности создавать интегрированную программу в соавторстве со своим коллегой.

Это одна из проблем данной формы интеграции, и обусловлена она недостаточностью нормативно-правовой базы, регламентирующей данный процесс.

Вторая проблема связана с фактором «заорганизованности» дополнительного образования в школах. Объединение должно заниматься строго по расписанию, перенос репетиций (если это объединения художественной направленности) или занятий (если общеобразовательной) не допускается. Выходы на концерты, представление проектов, выступления с докладами и т.п., то есть за пределы школы, требуют огромного количества бумажной подготовки и хождения по инстанциям: утвердили в своем структурном подразделении, но не утвердили в главном и т.д.

В итоге выхолащивается сама специфика дополнительного образования: возможность осуществления просветительской деятельности и представления тех результатов, которых достигают учащиеся, как в образовательной организации, так и за ее пределами. Но постоянные занятия только в классе губят как интерес, так и стремление учащихся к саморазвитию: творческая энергия, которая накапливается, не получает выхода, ребенок покидает объединение дополнительного образования.

Форма интеграции, в рамках которой к образовательной организации присоединяется учреждение дополнительного образования детей. Данная форма осуществляется, прежде всего, по территориальному признаку, следовательно, сугубо организационно, но и несет ряд позитивных моментов. Так, те представители Дворца или Центра, которые ранее работали с образовательной организацией по договору или временному контракту, могут теперь считаться полноправными

основными работниками. С управленческой точки зрения это расширяет возможности их деятельности, равно как ее финансового обеспечения и поощрения.

С другой стороны, образовательная организация получает возможность использования ресурсов (материально-технических, кадровых, интеллектуальных), которые способно предоставить учреждение дополнительного образования. С точки зрения создания условий для развития и самоопределения, учащихся это существенный шаг вперед.

Но на практике такое взаимодействие сводится к тому, что управление всей системой дополнительного образования, в том числе и деятельностью объединений, открывающихся внутри образовательной организации, передается во Дворец или Центр детского и юношеского творчества, который затем видит свою основную функцию в осуществлении надзора и контроля: комиссии, проверки и т.п.

Также можно выделить и следующую проблему – учителю, работающему в образовательной организации, разрешено заявлять в дополнительном образовании только программу ознакомительного уровня, хотя существуют также базовый и углубленный. Да, углубленный уровень в условиях общеобразовательной школы реализовать сложно, но базовый зачастую возможен.

Градация обусловлена не только объемами финансирования и, соответственно, часов, которые выделяются на программу, но и наполняемостью объединений. Так, в ознакомительном уровне она не должна быть менее 15 человек. В базовом – 12, в углубленном – 10. Получается, что даже если работа объединения была бы качественнее, если бы детей было менее 15, учитель, ведущий занятия в рамках дополнительного образования, обязан выполнять это требование. Соответственно, если 2-3 ученика покидают объединение, оно оказывается под угрозой закрытия.

С другой стороны, поскольку запись учащихся в систему дополнительного образования осуществляется через электронный портал, они тоже оказываются своего рода заложниками первично сделанного выбора: во многих образовательных организациях существует требование сохранения первоначального списка учащихся, нежелательно, чтобы ученик переходил куда-то, разве что в том случае, если он переезжает в другой район города.

Очевидно, что мы снова сталкиваемся с препятствиями, обусловленными несогласованностью нормативно-правовой базы функционирования дополнительного образования детей и насущной потребности в осуществлении интеграции общего и дополнительного образования детей.

Форма интеграции, в рамках которой образовательная организация привлекает к сотрудничеству на договорной основе специалистов из учреждений культуры и дополнительного образования. Данная форма позволяет расширить возможности организации в осуществлении дополнительного образования детей, но далеко не всегда приглашенные специалисты настроены на осуществление в

собственной деятельности такой интеграции. Они либо предлагают свои профессиональные возможности, реализуя их только на занятиях объединения детей, либо – если речь идет об учреждениях культуры, например, публичных (массовых) библиотеках, которые довольно часто сотрудничают со школами, – склонны приглашать группы школьников на свою территорию. Там им предлагается участие в каком-либо мероприятии (викторина, квест, тематический утренник или вечер и др.), но при этом приглашающая сторона, как правило, мало заботится о том, насколько их предложение согласуется с изучением тех или иных школьных дисциплин и работой системы дополнительного образования.

Таким образом, эта форма, с одной стороны, обеспечивает возможность более широкого спектра удовлетворения интересов и образовательных потребностей детей, но в сфере только системы дополнительного образования, безотносительно к интеграции общего и дополнительного образования детей, с другой – работает скорее, как просветительская, нежели нацеленная на интеграцию.

Форма интеграции, в рамках которой образовательная организация выстраивает на договорной основе систему устойчивых взаимосвязей «школа – вуз». Такую форму можно считать наиболее перспективной для осуществления интеграции общего и дополнительного образования детей, в особенности, если в такое взаимодействие вовлечены не только представители вузов, учителя-предметники, ведущие занятия по внеурочной деятельности, но и те, кто руководит объединениями дополнительного образования по соответствующим направлениям.

Учеными создаются разнообразные модели интеграции. Например, модель, состоящая из содержательного и организационно-управленческого компонентов.

Содержательный компонент модели интеграции предполагает:

- обеспечение преемственности образовательных программ в образовательных учреждениях;
- наличие интегрированных дополнительных образовательных программ;
- расширение возможностей по реализации функций обучения, воспитания, оздоровления, развития, коррекции, воспитания, оздоровления, развития, коррекции, профориентации, информирования, компенсации, социально-педагогических функций и других;
- формирование у педагогов умений проектировать и конструировать интегративное содержание образования, учебно-воспитательный процесс, а также систему и последовательность собственных действий и действий воспитанников с учетом особенностей интеграции, результатов взаимодействия, личностных особенностей участников педагогического процесса;
- формирование знаний и умений по осуществлению интеграции внутри образовательного учреждения.

Организационно-управленческий компонент включает:

- владение средствами, техникой, методами, формами, приемами интегративной деятельности как системой умений по решению педагогических задач;

- овладение умениями проектировать и конструировать процессы интеграции;

- создание системы действий субъектов интеграции с учетом специфики образовательного процесса, дающими адекватно оценивать педагогическую ситуацию, правильно понимать воспитанников, коллег, взаимодействовать с воспитанниками на уровне сотрудничества;

- наличие координационного Совета по вопросам интеграции в образовательном учреждении;

- стимулирование процессов интеграции в учреждении;

- создание системы управления внутренней интеграцией;

- осуществление контроля и мониторинга результатов интеграции.

К общим формам сотрудничества учреждений дополнительного образования и школы относятся:

- создание в стенах общеобразовательных учреждений отдельных творческих объединений детей;

- проведение уроков по некоторым общеобразовательным предметам на базе учреждений дополнительного образования;

- создание в учреждениях дополнительного образования детей условий для проведения различных воспитательных мероприятий для учащихся;

- проведение конкурсов силами школ и учреждений дополнительного образования детей;

- организация предметных олимпиад, фестивалей, учебно-исследовательской деятельности школьников в стенах учреждения дополнительного образования и др.